«Local to Global» IT Park – деньги без контроля

Проект «Local to Global» обладает сильной правовой основой и значительным бюджетом, но критически лишён механизмов оценки эффективности, мониторинга эффективности оказанной поддержки и контрактных обязательств получателей – что делает его уязвимым перед нецелевым расходованием средств и юридическими рисками.

Анализ 8 стран показывает, что Узбекистан – единственная страна из рассмотренных, где государственная программа поддержки экспорта *(в части касающейся Local2Global)* не предусматривает ни проверки целесообразности расхода до одобрения, ни мониторинга результатов после выдачи средств, ни механизма возврата при неэффективности.

I. Нормативно-правовое основание

Проект опирается на **Постановление Президента ПП – 87** *(от 26.02.2024)* «О дополнительных мерах по развитию в стране экспорта услуг в сфере цифровизации» *(п.1.а. – 2 абзац)*, которое устанавливает конкретные механизмы поддержки:

– компенсация до 50 % расходов на иностранных консультантов (до $ 10 тыс.);

– выставки (до $ 5 тыс.);

– визиты партнёров (до $ 20 тыс.);

– командировки (до $ 10 тыс.).

Бюджетом на год выхода постановления *(2024 г.)* на вышеуказанные цели было предусмотрено **100 млрд. сумов**.

ПП-87 возлагает **персональную ответственность** на Министра цифровых технологий за достижение экспортных показателей и обязывает его представлять **ежемесячные отчёты** в Администрацию Президента и Кабмин о результативности мер.

Рамочным документом для деятельности IT Park остаётся **ПКМ №589**, который обязывает резидентов предоставлять квартальные отчёты о деятельности, ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности и работать в соответствии с бизнес-планом. При этом, **ПКМ №589 не содержит положений о мониторинге конкретных программ поддержки**.

Бюджетный кодекс Республики Узбекистан *(статьи 7, 12, 14)* устанавливает принципы **адресности и целевого характера** использования бюджетных средств, **результативности** и **ответственности** участников бюджетного процесса.

Статья 14 прямо требует, чтобы бюджетные средства использовались «для достижения наилучших результатов при определённых объёмах». Счётная палата (ст. 174) уполномочена контролировать целевое использование бюджета. При этом Кодекс устанавливает **общие принципы**, не предписывая конкретных процедур мониторинга на уровне отдельных программ.

Ключевой пробел до декабря 2025 г. в общем национальном порядке – в законодательстве Узбекистана **не существовало единого механизма возврата неэффективно использованных субсидий**.

Этот вакуум в настоящее время заполняется положениями **ПКМ №784** «О мерах по дальнейшему повышению эффективности использования субсидий, льгот и преференций». Данный НПА вносит следующие изменения:

– утверждает порядок **возврата необоснованно полученных и неэффективно использованных субсидий** на основе мониторинга и оценки эффективности государственной поддержки;

– обязывает министерства и ведомства разработать **собственные отраслевые методологии** оценки эффективности с конкретными целевыми показателями;

– требует регулярного мониторинга целевого использования средств;

– предусматривает ведение реестра субсидий на платформе subsidiya.mf.uz *(до 1 марта 2026 г., в приложениях не отражаются Минцифры и программа Local2Global)*

– полную цифровизацию процессов и интеграцию систем к 1 июня 2026 г.

То есть, к моменту вступления ПКМ №784 в силу *(март 2026 г.)* **Министерство цифровых технологий** в случае продолжения использования бюджетных средств **обязано разработать методологию мониторинга, которой пока не существует для программы Local to Global, а также включить в перечень программ субсидирования.**

Дополнительная правовая коллизия: **НПА о защите бизнеса** *(УП№5490 от 27.07.2018, с изменениями по УП№110 от 21.07.2023)* ограничивает возможности частых проверок хозяйствующих субъектов, требуя координации через Бизнес-омбудсмана, что создаёт **напряжение между необходимостью мониторинга субсидий и защитой бизнеса от избыточного государственного контроля** – коллизию, которую Положение никак не разрешает. **Однако в случае с Local2Global действующее НПА не запрещает применения практики социальных контрактов с обязательствами между двумя ООО, то есть IT-Park и получателем средств.**

II. SWOT-анализ

<u>Сильные стороны</u>

1. ППП№87 – Постановление Президента, обеспечивающее максимальный административный вес. Персональная ответственность министра и ежемесячная отчётность перед Администрацией Президента создают сильный мандат на реализацию.

2. Комбинированный бюджет Zero Risk и Local to Global – до **100 млрд. сумов** (порядка $ 7,7 млн) и **зарубежные представительства** IT Park могут образовать замкнутый круг *(выдача – сопровождение – мониторинг – поддержка)*;

3. Программа покрывает весь цикл экспортного развития: от бесплатных консультаций и обучения до финансовой компенсации расходов на выставки, экспертов, партнёрские визиты и командировки;

4. Резиденты IT Park освобождены от всех налогов до 2040 г., что создаёт мощный стимул для экспортной ориентации и делает Узбекистан привлекательной юрисдикцией для IT-компаний.

Слабые стороны

1. Положение Local2Global не содержит требования доказать, что конкретная выставка или конференция релевантна продукту или услуге компании.

2. Положением не предусмотрен анализ целевого рынка. Компания может запросить компенсацию на участие в конференции в ОАЭ, не имея продукта, адаптированного к этому рынку, и не обладая необходимыми сертификатами *(К примеру, GDPR для ЕС, SOC2 для США, лицензии для ОАЭ и т.д.)*.

3. Нет оценки технической готовности компании к экспорту на конкретный рынок. Нет проверки наличия конкурентного преимущества.

Сингапур (Enterprise Singapore) не принимает заявки в срок не менее чем за 6 месяцев до мероприятий. **Требуется предоставить детальные коммерческие предложения с разбивкой по объёму работ, ожидаемым результатам и стоимости**. Оценка занимает 8 – 12 недель.

Эстония (EIS) проводит **обязательную предварительную консультацию** перед подачей заявки, а сама оценка перед выдачей занимает **35 рабочих дней.** Процедура предусматривает **анализ технологической обоснованности, экономического воздействия, анализа рисков и вклада в стратегические цели страны**.

Южная Корея (KOTRA) **оценивает заявки по ясности экспортных целей, конкурентоспособности компании, экспортному опыту, финансовой устойчивости и качеству бизнес-плана**.

4. **Экспертная группа – 6 сотрудников IT Park, без внешних экспертов.** Все решения о распределении бюджетных средств принимаются замкнутой группой сотрудников одной организации, без привлечения внешних отраслевых экспертов, представителей отрасли или независимых оценщиков, что создаёт риск конфликта интересов *(IT Park одновременно выступает оператором программы, распорядителем средств и оценщиком заявок)* и снижает качество экспертизы целесообразности.

Грузия (GITA) проводит оценку с участием международных независимых рецензентов, 5-дневные коучинг-сессии для финалистов по заявкам на субсидирование, а финальное решение принимает **Независимый инвестиционный комитет,** состоящий из венчурных капиталистов и профильных экспепртов *(экспорт, ИТ и т.д).*

В **Израиле** (IIA) перед выдачей бюджетных средств проекты проходят **«всестороннюю профессиональную оценку Инвестиционного комитета IIA»**, которая

оценивает уровень технологической инновации, коммерческую осуществимость и рыночный потенциал, в том числе экспорто-ориентированность продукта.

5. **Отсутствие контракта с чёткими обязательствами и KPI.** Положение упоминает «Договор о возмещении расходов», но его содержание не регламентировано. Нет обязательств получателя по достижению конкретных экспортных результатов – количества контрактов, объёма экспортной выручки, выхода на определённые рынки. То есть **получатель субсидии не несёт никаких встречных обязательств**, кроме предоставления подтверждающих документов о расходах.

Казахстан (QazTrade) фиксирует в соглашениях «встречные обязательства», привязанные к конкретным показателям роста экспорта – компании «планируют увеличить следующие показатели» как условие получения компенсации.

Эстония (EIS) заключает «Grant Agreement» с планом действий, этапами, бюджетом, анализом рисков и ожидаемыми результатами; финансирование привязано к достижению заявленных результатов.

Израиль (IIA) устанавливает юридически обязывающие условия: проведение НИОКР на территории Израиля, производство товаров/услуг в Израиле минимум 5 лет (суммы намного выше, программа по субсидированию шире), выплата роялти **3 – 5 % годовой выручки** до полного возврата гранта с процентами (при предоставлении заёма на CAPEX).

6. **Мониторинг эффективности.** Положение не содержит **никакого** механизма мониторинга. Нету обязательств отчитываться о результатах через 6 или 12 месяцев. Нет индикаторов эффективности использования средств (ROI, рост экспорта, количество заключённых контрактов, количество привлечённых клиентов и т.д). То есть после выдачи компенсации **IT Park не имеет механизма узнать, привело ли финансирование к каким-либо экспортным результатам**.

Сингапур требует финальный отчёт с детализацией результатов и расходов, прохождение **обязательного аудита** аудитором из утверждённой панели EnterpriseSG, и возмещение выплачивается **только после утверждения аудиторского отчёта**.

Эстония использует систему **70/30**: 70% средств выплачиваются авансом, а 30 % – только после утверждения финального отчёта. Промежуточные и финальные отчёты подаются через электронную систему «E-toetus». Проект считается завершённым **только после утверждения финального отчёта**.

Южная Корея применяет **AI-систему мониторинга рынков** и отслеживает темпы роста экспорта участников.

7. **Отсутствие механизма возврата средств.** Положение не предусматривает возврат средств при нецелевом использовании или отсутствии результатов. Это не приведет к вопросам со стороны Счетной палаты ввиду того, что до вступления в силу ПКМ №784 правовой механизм возврата субсидий в Узбекистане вообще отсутствовал.

Эстония обязывает вернуть неправомерно использованные средства в течение **30 рабочих дней** с начислением процентов за просрочку, а лица с задолженностью **блокируются для будущих заявок**.

Турция структурирует поддержку как **беспроцентные возвратные займы** с началом погашения через 36 месяцев – встроенный механизм возврата.

Израиль требует выплаты роялти до полного возврата гранта, а при передаче IP за рубеж – возврата **до 6-кратной суммы гранта** с процентами.

Польша демонстрирует практику принудительного возврата. В 2024 г. 37 из 87 компаний программы «Fast Track» были обязаны вернуть гранты после внутренних проверок.

8. Малый масштаб относительно экосистемы. За весь 2025 г. компенсацию получили **8 компаний**. Прогнозный бюджет 2026 г. (5,53 млрд сумов на 40 заявок) сможет покрыть потребности не более 2 % резидентов.

Возможности

1. Вступление в силу 13.03.2026 (в рамках ПКМ№784) предусматривает **новый порядок возврата субсидий и создаёт идеальный момент для обновления Положения программы Local2Global**. Требуется разработать отраслевую методологию мониторинга.

2. Платформа **subsidiya.mf.uz** и требование цифровизации процессов к 1 июня 2026 г. дают возможность внедрить электронную систему подачи заявок, мониторинга и отчётности по модели эстонской E-toetus или сингапурского Business Grants Portal.

3. Программа «Local2Global.Korea» *(22 резидента, B2B-мероприятия с 27 корейскими компаниями)* демонстрирует модель таргетированной экспортной поддержки, которая может быть расширена на все страны присутствия, с включением требований к сертификации для каждого рынка.

Угрозы

1. Комплаенс-риск ПКМ №784. С 13 марта 2026 г. отсутствие отраслевой методологии мониторинга становится прямым нарушением требований ПКМ №784, который обязывает каждое министерство или ведомтство разработать критерии эффективности, систему мониторинга и процедуру возврата. Если не разработать методологию до этой даты, программа окажется в правовом вакууме.

2. Проверка Счётной палатой. Счётная палата имеет полномочия проверять целевое и эффективное использование средств бюджетной системы, включая доступ к первичным данным. Отсутствие документированной системы оценки результативности может стать основанием для негативного заключения при проверке.

3. Концентрация в Ташкенте. Несмотря на декларируемую цель регионального развития, Local to Global фактически поддерживает столичные компании.

III. Сводная таблица ключевых международных механизмов субсидирования МСП

***Для сравнения брались релевантные общие программы поддержки МСП стран, которые охватывают и IT-направление**

Механизм	Узбекистан (L2G)	Казахстан (QazTrade)	Турция (KOSGEB)	Грузия (GITA)	Эстония (EIS)	Сингапур (EnterpriseSG)	Южная Корея (KOTRA)	Израиль (IIA)	Польша (PARP)
Проверка целесооб. до одобрен.	Нет	Отчёт о необходимости расходов, заключение межведомственной комиссии	Бизнес-план, обучение, предварительное одобрение проекта	Многоступ. оценка, комитет/ комиссия	Обязательная консультация до подачи, 35 рабочих дней экспертизы (технология, экономика, риски)	8 – 12 недель оценки; заявки после начала мероприятия отклоняются автоматически	Конкурс – 5,8 заявки на решение получить поддержку; оценка целей, плана, финансов компании	Оценка инновационности, коммерческой осуществимости	Конкурсный отбор, соответствие PKD-коду
Контракт с KPI	Нет KPI	Встречные обязательства по росту экспорта	50% исполнения заявленных показателей	Софинанс. согласно стандартам World Bank	Договор о гранте: этапы, бюджет, риски, ожидаемые результаты. Финансирование привязано к этапам	Письмо-оферта с утверждённым объёмом работ и результатами	Ваучер выдаётся только на одобренные услуги – нельзя потратить иначе	НИОКР в Израиле, производство услуг 5 лет, роялти	договор с KPI и сроками
Мониторинг эффективности	Нет	Ежегодный обзор, и мониторинг через Astana Hub	Аудит получателя субсидий, аудит по истечению года	Полугодовые финанс. отчеты, аудит по контракту получения субсидий	Электронная система отчётности. Промежуточные и финальные отчёты. Схема 70/30: последние 30% – только после одобрения отчёта	Обязательный аудит от утверждённого аудитора. Выплата – только после утверждения аудита	AI-мониторинг, рост экспорта 120%	Мониторинг роялти и коммерциализации	EU Monitoring Committee + аудит
Возврат средств после аудита	Нет	Отмена субсидии, возмещение (DAMU)	Возвратные займы (через 36 мес.)	Контроль расходования средств по стандартам Всемирного банка	30 дней на возврат, пеня 7% годовых, блокировка будущих заявок	Модель: сначала потрать свои деньги – потом получи компенсацию (только после аудита)	Ваучеры ограничивают нецелевое использование	Роялти 3 – 5%; до 6х при передаче IP за рубеж	Полный возврат; реальные кейсы 2024

IV. Предложения по поправкам к проекту Local2Global (указаны только критически уязвимые месте)

1. Проверка целесообразности до одобрения

Добавить пункт «Критерии обоснованности заявки» (после действующего порядка подачи заявок)**.** Экспертная группа при рассмотрении заявки обязана оценить:

(а) соответствие мероприятия и/или услуги профилю деятельности и продуктовой линейке заявителя;

(б) анализ целевого рынка и обоснование выбора конкретной страны и/или мероприятия;

(в) наличие необходимых сертификатов и лицензий для деятельности на целевом рынке *(GDPR compliance для ЕС, SOC2 для США, соответствующие лицензии для ОАЭ, Саудовской Аравии и др.)*;

(г) техническую готовность компании к экспорту на данный рынок (наличие англоязычного и/или локализованного продукта, технической документации, службы поддержки);

(д) конкурентный анализ позиции компании на целевом рынке.

2. Расширение состава экспертной группы (пункт о составе)**:**

Экспертная группа включает не менее 3 внешних экспертов из числа: представителей IT-индустрии с опытом экспорта, международных консультантов, представителей отраслевых ассоциаций. Внешние эксперты не могут быть сотрудниками IT Park или Министерства цифровых технологий. Решения экспертной группы принимаются при кворуме не менее 2/3 состава»

3. Запрет ретроактивных заявок (по модели Сингапура)**:**

Заявки на компенсацию расходов принимаются заблаговременно до начала мероприятия и/или оказания услуги. Заявки, поданные за (60) дней до мероприятия, отклоняются автоматически.»

4. Контракт с обязательствами (внесение понятия и проекта Договора о возмещении расходов) При этом, регламентировать содержание Договора о возмещении расходов (новый пункты)**:**

(а) конкретные целевые показатели (KPI) получателя на период 12 месяцев после выдачи средств: прогнозируемое количество новых контрактов, объём прогнозируемой экспортной выручки, количество установленных деловых контактов **и т.д**;

(б) обязательство предоставить промежуточный отчёт через 6 месяцев и финальный отчёт через 12 месяцев после получения компенсации;

(в) согласие на размещение обезличенных результатов в реестре программы;

(г) ответственность за нецелевое использование средств.

5. Внедрить систему поэтапного финансирования с фокусом на “возмещение”:

К примеру, при компенсации расходов свыше $3 тыс выплата производится в два этапа: 70 % – после предоставления подтверждающих документов о произведённых расходах; 30 % – после предоставления и утверждения финального отчёта о результатах *(не ранее чем через 6 месяцев после мероприятия)*. Для компенсаций до $ 3 тыс. допускается единовременная выплата с обязательным финальным отчётом.

6. **Мониторинг эффективности** (новый раздел Положения)

Механизм обязательной отчётности получателей субсидий (новые пункты/подраздел), **в рамках которой** Каждый получатель компенсации обязан представить:

(а) Промежуточный отчёт – через 6 месяцев после получения компенсации, включающий: количество проведённых переговоров, заключённых договоров, объём экспортных контрактов в стадии переговоров и другую необходимую для оценки информацию;

(б) Финальный отчёт – через 12 месяцев, включающий: фактический рост экспортной выручки, количество новых иностранных клиентов, ROI (соотношение полученной компенсации к экспортной выручке, полученной в результате поддержанных мероприятий).

7. **Единый реестр получателей и результатов** (новый пункт/раздел)**:**

(а) Запустить электронный реестр всех получателей компенсации с указанием: суммы компенсации, вида поддержки, целевого рынка, заявленных KPI, фактических результатов через 6 и 12 месяцев;

(б) Обезличенные агрегированные данные реестра публикуются ежеквартально на информационных платформах IT Park. Реестр интегрируется с платформой subsidiya.mf.uz в соответствии с требованиями ПКМ №784.

8. **Оценка эффективности программы** (новый раздел)**:**

IT Park проводит ежегодную оценку эффективности программы Local to Global с привлечением независимого оценщика, включающую:

(а) агрегированный анализ ROI;

(б) сравнительный анализ экспортного роста получателей и не-получателей;

(в) рекомендации по корректировке параметров программы.

(г) результаты оценки представляются в Министерство цифровых технологий

9. **Механизм возврата средств** (новый раздел, в соответствии с ПКМ №784)

Получатель обязан вернуть полученную компенсацию в полном объёме в течение ___ дней в случае:

(а) нецелевого использования средств (средства потрачены не на одобренные мероприятия);

(б) предоставления недостоверных подтверждающих документов;

(в) лишения статуса резидента IT Park в течение 12 месяцев после получения компенсации;

(г) непредоставления обязательных отчётов (промежуточного и финального).

Частичный возврат**:**

В случае существенного недостижения заявленных KPI (менее 40 % от целевых показателей) при отсутствии обоснованных объективных причин, получатель обязан вернуть 50 % полученной компенсации. При этом, решение о частичном возврате принимается экспертной группой на основании финального отчёта.

Санкции за невозврат *(новый пункт)***:**

При просрочке возврата начисляется пеня в размере ставки рефинансирования ЦБ РУз за каждый день просрочки. Получатель, не исполнивший обязательство по возврату, лишается права на участие в программах IT Park на срок 3 года. Информация о невозврате передаётся в реестр subsidiya.mf.uz.

В целом, Проект Local to Global располагает тремя критическими преимуществами, которых нет у многих международных аналогов: президентский мандат, растущая экосистема (3,8 тыс. резидентов) и стремительная динамика IT-экспорта.

Главный вывод этого анализа – не в том, что программа «плохая». Она **незрелая**. Модель «компенсация расходов без мониторинга» характерна для первого поколения программ поддержки в развивающихся экосистемах.

В связи с вышеизложенным, наряду с вышеуказанными рекомендациями в общих подходах предлагается:

1. Применить дисциплинарные меры к лицам, принимавшим решения относительно редакции существующего положения (руководитель структурного подразделения, проекта) и в качестве примера публично обсудить недопустимость впредь лоббирования предложений проектов не имеющих средств и мер защиты (мониторинг, требования, двусторонние контракты обязательств и т.д) позиций IT Park и бюджетных средств;

2. Создать экспертную комиссию IT Park по выявлению слабых зон проектов (запущенных и предлагаемых к запуску) через комплексный анализ структурных подразделений.

И. Исмоилов *(Управление свода информации и анализа)*